

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6880/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

สืบเอกณรงค์ แก้วเกษ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 134

ป.วิ.พ. มาตรา 89

ความผิดข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำเลย ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้จนผู้เสียหาย ไม่พอใจเอาความ ซึ่งศาลล่างทั้งสองก็นับเป็นเหตุ บรรเทาโทษและลดโทษให้ โดยลงโทษจำเลยในสถานเบา เมื่อศาลชั้นต้น พิพากษา ลงโทษจำคุกจำเลยในข้อหา มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่รอกการลงโทษ หากศาลฎีกาจะพิพากษาแก้เป็นให้รอกการลงโทษในความผิด ข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็จะเป็นการลักลั่นไม่ เหมาะสมแม้จะเป็นความผิด 2 กระทั่งก็ตาม ดังนั้น หากศาลจะรอกการลงโทษหรือไม่ รอกการลงโทษก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกัน มิใช่กระทางหนึ่งรอกการลงโทษ แต่อีกกระทาง หนึ่งไม่รอกการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๐, ๓๙๐, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓, ๑๕๗ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๗, ๑๐๒ ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส และรับอันตรายแก่กาย และขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษจำคุกในความผิดข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้น เห็นว่า แม้ความผิดข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำเลยที่ ๑ จะได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ จนไม่ติดใจเอาความ ซึ่งศาลล่างทั้งสองก็นับเป็นเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยลงโทษในสถานเบาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ในข้อหามีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่รื้อการลงโทษ หากศาลฎีกาจะพิพากษา แก่

เป็นให้รอกการลงโทษในความผิดข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตรายสาหัสก็จะเห็นได้ว่า เป็นการลักลั่นไม่เหมาะสม แม้จะเป็นความผิด ๒
กระทง ก็ตาม ดังนั้น หากศาลจะรอกการลงโทษหรือไม่รอกการลงโทษ ก็ควรจะเป็น
อย่างเดียวกัน มิใช่กระทงหนึ่งรอกการลงโทษ แต่อีกกระทงหนึ่งไม่รอกการลงโทษ

พิพากษายืน.

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-สุวัตร สุขเกษม-วิบูลย์ มีอาสา)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสามัคคี มณีรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ